



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara permohonan ganti kerugian telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SOFYAN BIN ALM USMAN**
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang
Kabupaten Bireuen.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rizki, S.H. Dkk advokat pada Kantor Yayasan Doktrin Persada Bireuen yang beralamat di Jalan Gajah nomor 43 Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2025 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KEJAKSAAN AGUNG NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN, berkedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gap Kabupaten Bireuen, yang dalam hal ini diwakili oleh Cut Mailina Ariani, S.H. Dkk yang kesemuannya adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bireuen yang beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gap Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Perintah tanggal 3 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir tanggal 22 September 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 18 September 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



register Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir tanggal 22 September 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Permohonan

1. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

B. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bireuen

Berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan :
"Tuntutan Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan". Oleh karena dugaan perkara tindak pidana yang dipersangkakan, didakwa dan dituntut dan diadili melalui Kepaniteraan Negeri Bireuen, maka cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

C. Dalil-dalil Permohonan

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pemohon telah ditangkap oleh anggota kepolisian, atas dugaan perkara tindak pidana "tamembantu mengambil barang(ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHP jo. Pasal 56 KUHP
2. Bahwa atas penangkapan tersebut, pemohon telah di tahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak 22 Mei 2024 sampai tanggal 10 Juni 2024, kemudian perpanjangan penyidik oleh penuntut umum sejak 11 Juni 2024 sampai tanggal 20 Juli 2024, kemudian penuntut umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai tanggal 06 Agustus 2024, kemudian hakim pengadilan negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 31 juli 2024 sampai dengan tanggal 29 agustus 2024 kemudian hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 30 agustus 2024 sampai dengan 28 oktober 2024

3. Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan dugaan perkara tindak pidana yang didakwakan serta dituntut oleh Termohon atas diri Pemohon tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mempersalahkan Pemohon atas dakwaan tunggal, maka Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 21 Oktober 2024, telah menjatuhkan Putusan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN-Bir, dengan dictum amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Sofyan Bin Alm Usman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;
 - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
 - 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nopol BK 8091 GF, warna hitam, Nomor Mesin 3SZDGP2122, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK170814 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Saksi Rudiana;
 - 2 (dua) ekor Sapi warna kuning langsung;
 - Dikembalikan kepada Saksi Marzuki Bin Hasan;
 - 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, ternyata Termohon pada tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen. Namun dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Termohon selaku Penuntut Umum, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 287 K/Pid/2025, tanggal 17 Februari 2025 telah menjatuhkan putusan dengan dictum amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeru Bireuen tersebut ;
 - Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
5. Bahwa setelah Pemohon menerima relas pemberitahuan isi putusan kasasi dalam perkara atas nama Pemohon, maka Pemohon selaku warga Negara yang sadar hukum, dan setelah mengingat :
- Ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” ;
 - Ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan ; “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;
 - Ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ; “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” ;
 - Ketentuan pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menetapkan ganti kerugian paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” ;
- Maka cukup beralasan hukum, Pemohon mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian terhadap Termohon.
6. Bahwa selama masa penangkapan, yaitu sejak tanggal 21 s.d 22 Mei 2024, dan selama masa penahanan sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d 22 Oktober 2024, yaitu dalam rentang waktu lebih kurang 153 (serratus lima puluh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



tiga hari) hari Pemohon sama sekali tidak bisa bekerja untuk mencari dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai pedagang sayur dimana setiap 3-4 hari pemohon mengangkut sayur ke takengon dan menjualnya disana, pemohon telah mengalami kerugian secara materiil akibat penahanan yang dilakukan Termohon, di mana diperkirakan secara rata-rata per 3-4 hari Pemohon bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau perharinya Rp 1.000.000,-, maka untuk itu apabila dikalikan dengan lama masa penangkapan dan penahanan yang Pemohon alami selama 153 hari, maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

8. Bahwa selain itu, akibat penahanan yang dilakukan dalam mejalani persidangan mengakibatkan Pemohon diharuskan menggunakan jasa Advokat untuk mendampingi Pemohon sehingga untuk keperluan itu, Pemohon telah membayar jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

9. Bahwa di samping itu, akibat dari tindakan Termohon atas diri Pemohon, secara inmateriil Pemohon telah mengalami kerugian, yaitu Pemohon tidak dapat secara optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan terakhir nama baik Pemohon telah tercemar, sehingga untuk itu kerugian inmateriil yang Pemohon alami diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa terhadap kerugian materiil dan inmateriil yang Pemohon alami akibat lama mendekam dalam rumah tahanan Negara (RUTAN), maka demi hukum segala bentuk kerugian yang Pemohon alami, cukup beralasan hukum membebankan termohon untuk membayar ganti rugi terhadap pemohon melalui Menteri keuangan Cq Direktorat jendral pembendaharaan Cq Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe.

11. Bahwa perkara permohonan ini diajukan cukup beralasan hukum, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan untuk menghukum Termohon supaya mentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) ;

12. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat penahanan oleh Termohon, maka sepatutnya Termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

D. Petitum Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan di atas, selanjutnya Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ketidak hati-hatian dan kekeliruan dalam dugaan perkara tindak pidana atas nama Pemohon sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen nomor 118/Pid.B/2024/Pn.Bir tanggal 22 Oktober 2024 jo. Putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 287 K/PID/2025 tanggal 17 Februari 2025
4. Menetapkan Pemohon telah mengalami kerugian dan berhak atas ganti rugi berupa :
 - 1) Kerugian materill sebesar Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
 - 2) Kerugian inmaterill sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi tersebut kepada pemohon;
6. Menetapkan bahwa pembayaran ganti kerugian dilaksanakan melalui Menteri keuangan Cq Direktorat jendral pembendaharaan Cq Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarr bij voorraad*);
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, perlu kita ketahui terlebih dahulu Asas-asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu Pertama, Asas legalitas yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. Kedua, asas diferensiasi fungsional artinya, setiap aparat penegak hukum sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Ketiga, asas Lex Scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Keempat, asas Lex Stricta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Dengan demikian terhadap asas yang ketiga dan keempat dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara expressive verbis tertuang dalam undang-undang.

Bahwa Pemohon dan/atau Penasihat Hukum Pemohon mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1 angka 22 yakni "ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Bahwa berdasarkan Pasal 95 KUHAP mengatur tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon diputus dalam sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon memuat dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pemohon telah ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan tindak pidana “membantu mengambil barang ternak yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 jo. Pasal 56 KUHP;
2. Bahwa atas penangkapan tersebut, Pemohon telah ditahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai tanggal 10 Juni 2024, kemudian dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai tanggal 20 Juli 2024. Kemudian dilakukan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai tanggal 06 Agustus 2024. Selanjutnya ditahan oleh hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai tanggal 29 Agustus 2024 dan dilakukan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 30 Agustus sampai tanggal 28 Oktober 2024;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen melalui Putusan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN-Bir menjatuhkan putusan bebas terhadap Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 287K/Pid/2025 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari penuntut umum;
5. Bahwa selama masa penangkapan yaitu sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai tanggal 22 Mei 2024 dan selama masa penahanan sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai tanggal 22 Oktober 2024, yaitu dalam rentang waktu kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hari Pemohon sama sekali tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah;
6. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai pedagang sayur yang mana setiap tiga sampai empat hari Pemohon mengangkut sayur ke Takengon dan menjualnya disana. Bahwa Pemohon mengalami kerugian secara materil akibat penahanan yang dilakukan oleh Termohon, yang mana diperkirakan secara rata-rata per tiga atau empat hari Pemohon bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau per hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka apabila dikalikan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang Pemohon

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alami maka jumlahnya sebesar Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

7. Bahwa akibat menjalani persidangan mengakibatkan Pemohon menggunakan jasa advokat untuk mendampingi Pemohon, sehingga Pemohon telah membayar jasa advokat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa secara imateril Pemohon telah mengalami kerugian sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Permohonan pemeriksaan praperadilan dari Pemohon melalui Tim Penasihat Hukum Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 September 2025 Nomor : 3/Pid.Pra/2025/PN.Bir, pada pokoknya para Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ketidak hati-hatian dan kekeliruan terhadap dugaan tindak pidana atas nama Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon telah mengalami kerugian dan berhak atas ganti rugi sebagaimana dalam dalil Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Pemohon;
6. Menghukum para Termohon untuk untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Termohon lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Setelah mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon/Tim Penasihat Hukum Pemohon praperadilan tersebut, maka Termohon akan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon/Tim Penasihat Hukum Pemohon dalam surat permohonan praperadilan dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHAP mengatur bahwa:



- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Bahwa Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Termohon selaku penuntut umum berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik serta penahanan yang dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim adalah sesuatu yang keliru dan sesat dalam berfikir. Sebab dalam setiap proses pemeriksaan tindak pidana baik yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim masing-masing berwenang untuk melakukan penahanan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 287K/Pid/2025 tanggal 17 Februari 2025 menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari penuntut umum. Bahwa Putusan Kasasi tersebut diterima oleh Termohon selaku penuntut umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tertanggal 22 April 2025 dan pada tanggal 29 April 2025 Termohon selaku penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17) yang ditandatangani oleh Termohon selaku penuntut umum dan Pemohon selaku terpidana. (Relas pemberitahuan putusan kasasi dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terlampir sebagai satu kesatuan dengan tanggapan Termohon).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur, "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima".

Mengingat kami selaku Termohon atau Penuntut Umum telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tertanggal 22 April 2025 dan telah melaksanakan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 April 2025, oleh karena itu terhadap permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Bireuen yang diregister pada tanggal 22 September 2025 telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasarkan hukum.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil dan/atau alasan yang diajukan Pemohon melalui Tim Penasihat Hukum Pemohon dalam permohonan pemeriksaan praperadilan ini terkait dengan Termohon adalah tidak memiliki dasar hukum, sehingga seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon melalui Tim Penasihat Hukum Pemohon patut dan sudah seharusnya ditolak.

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili Permohonan praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Tim Penasihat Hukum Pemohon;
2. Menolak permohonan praperadilan Pemohon melalui Tim Penasihat Hukum Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

VI. PENUTUP

Demikian jawaban Termohon atas permohonan Permohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan ini, dan apabila Yang Mulia Hakim praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan NIK 1111130107770053, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Label barang bukti register nomor Sp.Sita 41/V/Res.1.8/2024/reskrim tanggal 21 Mei 2024, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) nomor PRIN.639/L.1.21/Eoh.2/7/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor: 814/KPN.W1-U3/HK.02.1/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Penetapan penahanan Hakim dan hari sidang atas nama Sofyan Bin Alm Usman, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor: 887/KPN.W1-U3/HK.02.1/VIII/2024 tanggal Agustus 2024 perihal Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen atas nama Sofyan Bin Alm Usman, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM 39/L.1.21/Eoh.2/Bir/07/2024 tanggal 18 Juli 2024, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM 39/L.1.21/Eoh.2/Bir/07/2024 tanggal 14 Oktober 2024, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, Nomor: 118/Pid.B/2024/PN.Bir tanggal 22 Oktober 2024, bukti ini sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pembebasan dan berita acara pengeluarann tahanan bebas dari dakwaan nomor W1.PAS.21.OK.05.12-607 tanggal 23 Oktober 2024, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 287 K/Pid/2025 tanggal 17 Februari 2025, bukti ini sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi laporan jual beli sayur mayur dan keuntungan oleh Sofyan Bin Alm Usman, bukti ini sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M Nur**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman dagang Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli Pemohon, namun Pemohon di pasar dipanggil dengan sebutan bang Lhok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur-sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pekerjaan Pemohon berdagang Sayur;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Pemohon jauh;
- Bahwa Pemohon membeli Sayur dari Saksi kemudian membawa Sayur tersebut dan dijual kembali di Takengon;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon pernah ditahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebelumnya pernah ditahan karena Saksi pernah menghubungi Pemohon untuk menanyakan masalah pemesanan sayur dan yang mengangkat telpon tersebut adalah istri Pemohon, kemudian istri Pemohon memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon sedang ada musibah;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada tahun 2024 dalam perkara Pemohon atas Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilakukan Penahanan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah 6 (enam) bulan tidak mengambil sayur lagi dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon terakhir kali mengambil sayur kepada Saksi sebelum Pemohon ditahan;
- Bahwa Pemohon mengambil sayur dari Saksi tergantung dari pemesanan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengambil sayur lagi kepada Saksi setelah Pemohon keluar dari tahanan karena menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak mempunyai modal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berapa taksiran modal Pemohon untuk sayuran penuh 1 (satu) mobil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan Pemohon membawa sayur-sayuran tersebut ke takengon, karena pada saat Pemohon mengambil sayur dari Saksi harga belinya berbeda dengan harga Pemohon menjual kembali sayuran-sayuran tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa malu jika Saksi dituduh melakukan perbuatan yang tidak Saksi lakukan karena sudah merusak nama baik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi berapa biaya ganti rugi yang pantas untuk mengganti rugi nama baik tersebut adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa taksiran ganti kerugian tersebut hanya berdasarkan perkiraan Saksi sendiri dan Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan khusus atau sertifikasi terkait penilaian ganti kerugian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Geuchik di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, namun Saya juga berdagang Sayur;
- Bahwa Saksi menjadi Geuchik di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pernah terdapat kasus permintaan ganti rugi sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena setiap permasalahan tidak sampai di hukum, dan setiap permasalahan di Gampong diselesaikan dengan Qanun yang berlaku di Di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Takengon ada sayuran-sayuran namun kualitas sayur Takengon dan Bireuen tidak sama;
- Bahwa jenis sayuran yang hidup di Bireuen misalnya kacang panjang, bayam, kangkung, jantung pisang, daun ubi dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa jenis sayuran yang dibeli Pemohon bervariasi tergantung Pemesan Pemohon;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh tidak banyak sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena Saya hanya mengambil keuntungan sedikit;
- Bahwa Pemohon mengambil sayur-sayuran dari Saksi sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kondisi Pemohon pada saat mengambil sayur dari Saksi sehat dan setelah Pemohon keluar dari tahanan Pemohon semakin sehat;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Pemohon setelah Saksi dihubungi oleh Pemohon untuk menjadi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan Pemohon setelah keluar dari tahanan dalam keadaan sehat, tidak terdapat kekurangan apapun pada tubuh Pemohon;

2. Anwar Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman dagang Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli Pemohon, namun Pemohon di pasar dipanggil dengan sebutan bang Lhok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur-sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pekerjaan Pemohon berdagang Sayur;
- Bahwa Pemohon membeli sayur dari Saksi kemudian membawa Sayur tersebut dan dijual kembali di Takengon;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon pernah ditahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebelumnya pernah ditahan karena Saksi pernah menghubungi Pemohon untuk menanyakan masalah pemesanan sayur dan yang mengangkat telpon tersebut adalah istri Pemohon, kemudian istri Pemohon memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon sedang ada musibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dilakukan Penahanan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon terakhir kali mengambil sayur kepada Saksi sebelum Pemohon ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berapa taksiran modal Pemohon untuk sayuran penuh 1 (satu) mobil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa keuntungan Pemohon membawa sayur-sayuran tersebut ke takengon, karena pada saat Pemohon mengambil sayur dari Saksi harga belinya berbeda dengan harga Pemohon menjual kembali sayuran-sayuran tersebut;
- Bahwa Saksi merasa malu jika Saksi dituduh melakukan perbuatan yang tidak Saksi lakukan karena sudah merusak nama baik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi berapa biaya ganti rugi yang pantas untuk mengganti rugi nama baik tersebut adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon membeli sayur-sayuran dari Saksi sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sayuran-sayuran tersebut diatas becak;
- Bahwa Pemohon selalu memesan sayur dari Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh tidak banyak sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mengambil sayur-sayuran dari Saksi sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon mengambil sayur dari Saksi tergantung dari pemesanan Pemohon;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengambil sayur lagi kepada Saksi setelah Pemohon keluar dari tahanan karena menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak mempunyai modal;
- Bahwa Pemohon membawa sayur-sayuran yang dibeli dari Saksi ke Takengon dengan menggunakan mobil milik Pemohon
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Pemohon setelah Saksi dihubungi oleh Pemohon untuk menjadi Saksi;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi keadaan Pemohon setelah keluar dari tahanan dalam keadaan sehat, tidak terdapat kekurangan apapun pada tubuh Pemohon;
- Bahwa kondisi Pemohon pada saat mengambil sayur dari Saksi sehat dan setelah Pemohon keluar dari tahanan Pemohon semakin sehat;

3. Abdul Manaf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman dagang Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Sofyan dan panggilan Pemohon Lhok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari tahun 1996;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur-sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pekerjaan Pemohon berdagang Sayur;
- Bahwa Pemohon membeli Sayur dari Saksi kemudian membawa Sayur tersebut dan dijual kembali di Takengon;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun menjual sayuran kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi awalnya membeli sayuran kepada petani kemudian Saksi membawa sayuran tersebut dengan menggunakan becak dan kemudian sayuran tersebut Saksi pindahkan ke mobil Pemohon untuk di jual ke takengon;
- Bahwa Pemohon memesan sayur-sayuran kepada Saksi sebelum Pemohon turun ke bireuen;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berapa taksiran modal Pemohon untuk sayuran penuh 1 (satu) mobil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sayuran tidak penuh mobil sekitar R5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Pemohon membawa sayuran penuh 1 (satu) mobil sekitar ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengambil sayur-sayuran kepada Saksi 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah dihukum atas Tindak Pidana Pencurian lembu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dapat meminta ganti rugi karena sudah ditahan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai yang cocok untuk ganti rugi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa sepenglihatan Saksi bagaimana kondisi fisik Pemohon sebelum dan setelah keluar dari tahanan fisik Pemohon tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Pemohon pernah diatahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebelumnya pernah ditahan karena Saksi pernah menghubungi Pemohon untuk menanyakan masalah pemesanan sayur dan yang mengangkat telpon tersebut adalah istri Pemohon, kemudian istri Pemohon memberitahukan kepada Saksi bahwa Pemohon sedang ada musibah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon 1 (satu) bulan sebelum Pemohon ditahan dan bertemu Pemohon kembali 1 (satu) bulan setelah Pemohon keluar dari tahanan;
- Bahwa sepenglihatan Saksi keadaan Pemohon setelah keluar dari tahanan dalam keadaan sehat, tidak terdapat kekurangan apapun pada tubuh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi relaas pemberitahuan putusan kasasi nomor: 118/Pid.B/2024/PN Bir, bukti ini sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) nomor: PRIN-651/L.1.21/Eoh.3/04/2025 tanggal 29 April 2025, bukti ini sesuai dengan hasil cetak, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan (BA-17) tanggal 29 April 2025, bukti ini sesuai dengan asil hasil cetak, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon akan itu;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon telah diputus bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke (4) jo Pasal 56 KUHP berdasarkan Putusan 118/Pid.B/2024/PN.Bir Jo 287 K/Pid/2025 namun pada saat menjalani proses hukum tersebut, Pemohon telah dikenakan Penahanan selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari yaitu sejak 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024 yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian materiil karena tidak bisa bekerja sebagai pedagang sayur dan kehilangan pendapatan yang diperkirakan perharinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila dikalikan dengan 153 hari maka jumlahnya sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) serta biaya advokat untuk memdampingi Pemohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), selain mengalami kerugian materiil, Pemohon juga mengalami kerugian immateriil akibat Pemohon tidak dapat secara optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan terakhir nama baik Pemohon telah tercemar yang diperkirakan nilainya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya menyatakan Termohon atau Penuntut Umum telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tertanggal 22 April 2025 dan telah melaksanakan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 April 2025, oleh karena itu terhadap permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Bireuen yang diregister pada tanggal 22 September 2025 telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sehingga permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-11, bukti surat tersebut telah bernasegelen dan telah dibubuhi materai selain itu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni Saksi Anwar Ibrahim, Saksi Saksi M. Nur dan Saksi Abdul Manaf;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-3, bukti surat tersebut telah bernazegelen dan telah dibubuhi materai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, oleh karena itu Hakim secara *ex officio* harus menegakkan dan memastikan pemeriksaan permohonan ganti kerugian yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada ketentuan dalam KUHP maupun peraturan tentang pelaksanaan KUHP;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah pengajuan permohonan ganti kerugian *a quo* masih dalam ruang lingkup sebagaimana diatur oleh undang-undang sebagai berikut :

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



kemudian dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) dinyatakan “yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa mencermati uraian pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan jika pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur meminta ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapakah tuntutan ganti kerugian itu diajukan?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hakim berpendapat apabila perkara yang diperiksa itu tidak dilimpahkan ke Pengadilan atau hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan saja maka permohonan ganti rugi tersebut harus diajukan melalui mekanisme praperadilan karena menjadi obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan apabila perkara yang diperiksa itu telah dilimpahkan dan diputus oleh badan peradilan, maka permohonan ganti kerugian harus diajukan kepada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan permohonan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan dalil permohonan ganti kerugian Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait kerugian Pemohon atas penahanan selama 153 hari selama menjalani proses hukum sampai dengan diputusnya perkara pemohon oleh Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bir yang dalam amrnya menyatakan Pemohon dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kemudian Putusan a quo kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025, dengan demikian memperhatikan Pasal 95 ayat (1), (3) dan (5) maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Bireuen selaku Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara pidana atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat syarat formil pengajuan permohonan ganti kerugian a quo yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa tata cara permohonan tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah diatur syarat formil terkait jangka waktu pengajuan permohonan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkaranya yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Menimbang bahwa memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penahanan selama 153 hari dimana terhadap perkara pidana Pemohon telah diperiksa, diputus dan diadili sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung maka jangka waktu pengajuan Permohonan ganti kerugian oleh Pemohon wajib tunduk pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian dapat disimpulkan jika permohonan ganti kerugian yang dimintakan oleh Pemohon diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan petikan atau salinan putusan Putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025 diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun relaas pemberitahuan petikan atau salinan atas Putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025 kepada Pemohon tidak dijadikan bukti surat oleh Para Pihak namun berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bireuen yang merupakan aplikasi resmi Pengadilan berbasis website yang digunakan Pengadilan Negeri Bireuen maupun seluruh pengadilan di Indonesia untuk menyediakan informasi perkara kepada masyarakat termasuk mengenai informasi status putusan pengadilan yang dapat dipergunakan oleh seluruh orang untuk mengakses informasi status putusan, maka berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Bireuen diketahui terhadap perkara pidana nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bir, ditemukan fakta jika upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen nomor 118/Pid.B/2024/PN.Bir telah di putus oleh Mahkamah Agung dengan register perkara nomor 287 K/Pid/2025 pada tanggal 17

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 dan terhadap putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025 telah diberitahukan dan diterima salinan atau petikan putusannya oleh Pemohon pada tanggal 23 April 2025;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan permohonan ganti kerugian Pemohon tertanggal 18 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan register nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir pada tanggal 22 September 2025 maka diperoleh fakta jika permohonan ganti kerugian a quo baru diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan oleh Pemohon dalam tenggang waktu 5 (lima) bulan kurang 1 (satu) hari sejak diterimanya pemberitahuan petikan atau salinan putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025 oleh Pemohon pada tanggal 23 April 2025 sehingga permohonan ganti kerugian yang diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon tersebut telah lewat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pemberitahuan putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2025, maka dapat disimpulkan jika permohonan ganti kerugian Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan ganti kerugian Pemohon tidak memenuhi syarat formil dengan demikian permohonan permohonan dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan ganti kerugian yang diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP menyebutkan, bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan permohonan ganti kerugian yang diperiksa dengan acara praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Menimbang bahwa karena permohonan ganti kerugian Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 95 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan ganti kerugian Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 oleh Syeh Aries Fauzan, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd.,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim.

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Syeh Aries Fauzan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)